공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제2022 - 142 호 2022. 6. 13.

사 건 번 호 2018카조1310

사 건 명 9개 토종닭 신선육 판매사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 하림

익산시 망성면 망성로 14

대표이사 김[redacted], 박[redacted]

2. 주식회사 올품

상주시 발산로 135

대표이사 변[redacted]

피심인 1. 및 2.의 대리인 법무법인(유한) 태평양

담당변호사 오[redacted], 신[redacted], 김[redacted]

3. 주식회사 참프레

전북 부안군 행안면 옥여길 32-29

대표이사 고[redacted]

대리인 변호사 최[redacted]

4. 주식회사 체리부로

충남 진천군 이월면 생거진천로 1770

대표이사 김[redacted]

대리인 법무법인(유한) 세종

담당변호사 권[redacted], 우[redacted]

5. 농업회사법인 주식회사 사조원

김제시 금산면 구성6길 122

대표이사 이[redacted]

대리인 법무법인(유한) 지평

담당변호사 이[redacted], 표[redacted]

6. 주식회사 마니커

용인시 처인구 이동읍 화산로93번길 15-7

대표이사 안[redacted]

대리인 변호사 최[redacted]

7. 주식회사 농협목우촌

서울 강동구 올림픽로 528

대표이사 표[redacted]

8. 주식회사 성도축산

용인시 처인구 양지면 주북로 55

대표이사 배[redacted]

9. 농업회사법인 희도축산 주식회사

대전 중구 대둔산로 310-3

대표이사 정[redacted]

심 의 종 결 일 2022. 4. 27.

주 문

1. 피심인 주식회사 하림, 주식회사 올품, 주식회사 참프레, 주식회사 체리부로, 농업회

사법인 주식회사 사조원, 주식회사 마니커 및 주식회사 농협목우촌은 토종닭의 냉동 비축량을 조절하여 토종닭 신선육 제품의 출고량을 공동으로 결정하는 방법으로 국내 토종닭 신선육 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 주식회사 하림, 주식회사 올품, 주식회사 참프레, 주식회사 체리부로, 주식회사 마니커, 주식회사 성도축산 및 농업회사법인 희도축산 주식회사는 토종닭 신선육 판매가격의 결정요소인 제비용, 수율 등을 공동으로 결정하는 방법으로 국내 토종닭 신선육 판매시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

3. 피심인 주식회사 하림, 주식회사 올품, 주식회사 참프레, 주식회사 체리부로, 농업회사법인 주식회사 사조원 및 주식회사 농협목우촌은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 하림 : 303,000,000원

2) 주식회사 올품 : 128,000,000원

3) 주식회사 참프레 : 135,000,000원

4) 주식회사 체리부로 : 26,000,000원

5) 농업회사법인 주식회사 사조원 : 1,000,000원

6) 주식회사 농협목우촌 : 2,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위

1 피심인 주식회사 하림, 주식회사 올품, 주식회사 참프레, 주식회사 체리부로, 농업회사법인 주식회사 사조원[1], 주식회사 마니커, 주식회사 농협목우촌, 주식회사 성도축산 및 농업회사법인 희도축산 주식회사[2]는 토종닭 신선육을 생산·판매하고 있거나 생산·판매하였던 자들[3]로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'[4] 제2조 제1호의 사업자에 해당한다.[5]

2 피심인들의 일반현황은 아래 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인들 일반현황

(2019년 말 기준, 단위: 백만 원)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일자	비고
하림	2019년	43,473	804,827	△44,408	△40,751	2011. 1. 4.	기업집단 「하림」 소속
	2018년	43,473	828,007	△920	△7,678		
	2017년	43,473	866,517	17,023	20,606		
올품	2019년	1,415	297,099	△12,340	△11,881	1999. 2. 19.	

1) 주식회사 사조인티그레이션은 2014. 10. 31. 주식회사 사조화인코리아에 흡수합병되었고, 사조화인코리아는 2017. 10. 16. 농업회사법인 주식회사 사조팜스에 흡수합병되었으며, 사조팜스는 2019. 10. 2. 상호를 농업회사법인 주식회사 사조원으로 변경하였다. 이 사건 공동행위에 가담하였던 사조인티그레이션의 행위책임은 피심인 사조원이 부담하며, 이하 상호변경 전후를 불문하고 모두 '사조원'이라 한다.
2) 이하 회사명을 기재함에 있어 '주식회사'와 '농업회사법인'은 생략한다.
3) 마니커는 2016. 5.경 토종닭 신선육 판매사업을 종료하였다.
4) 2018. 6. 12. 법률 제15694호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
5) 피심인 외 초계 및 치크랜드도 이 사건 4개의 합의 중 1개의 합의에 참여하였으나, 치크랜드는 2016. 12. 10. 폐업하였고 초계는 현장점검 결과 더 이상 사업을 영위하고 있지 않는 등 폐업에 준하는 사유가 있는 것으로 판단되는바 양 사에 대하여는 종결처리하였다.

	2018년	1,415	307,621	10,166	11,378		
	2017년	1,415	315,855	12,263	28,835		
참프레	2019년	121,724	455,392	△6,757	△7,733	2013. 1. 25.	-
	2018년	121,724	450,766	18,804	13,601		
	2017년	121,724	407,748	12,685	20,043		
체리부로	2019년	13,936	271,426	△13,899	△19,616	1991. 9. 7.	-
	2018년	13,936	255,938	△3,133	△8,748		
	2017년	13,936	314,521	9,468	20,596		
사조원	2019년	47,886	243,157	△6,079	△2,808	2011. 8. 8.	-
	2018년	47,886	216,831	8,130	1,757		
	2017년	47,886	95,002	2,274	1,704		
마니커	2019년	79,236	242,241	△14,673	△17,490	1985. 9. 27.	-
	2018년	79,236	269,906	566	11,766		
	2017년	58,363	237,729	117	14,677		
농협 목우촌	2019년	135,573	582,198	△4,630	△7,030	2006. 8. 1.	-
	2018년	135,573	563,374	△7,381	△7,291		
	2017년	135,573	520,798	△883	△1,902		
성도축산	2019년	50	5,792	141	92	2009. 3. 24.	-
	2018년	50	5,812	129	93		
	2017년	50	5,984	159	144		
희도축산	2019년	100	4,106	89	50	2006. 12. 2.	
	2018년	100	4,871	109	73		
	2017년	100	4,243	75	71		

* 자료출처 : 피심인 제출자료 및 KISLINE

나. 시장실태

1) 토종닭 신선육의 생산·유통 및 가격구조

가) 토종닭 신선육의 개념 및 특성

3 식용 닭고기는 크게 육계, 삼계 및 토종닭으로 구분된다. 토종닭은 우리나라 고유의 품종[6]으로 백숙, 닭볶음탕 등을 조리하는 데 사용된다.

4 토종닭은 도계 후 냉장 상태로 즉시 유통·판매되거나 도계 후 냉동 처리되어 추후 유통·판매되는데 전자를 신선육, 후자를 냉동육이라 한다.[7][8] 신선육 상태에

6) 토종닭은 원종계를 국내 기업이 보유하고 있어 육계 및 삼계와 달리 외국에 종자 로열티를 지급하지 않는 축종이다.

서는 약 7일이 지나면 시장에 출하할 수 없고, '축산물 위생관리법'상 냉동제품을 냉장으로 전환하여 판매할 수 없다. 토종닭 냉동육은 일반적으로 신선육보다 가격이 낮고, 육질이 질겨 가공하기 어려워 육계 또는 삼계 냉동육에 비하여 수요가 없는 편이다.

5 아울러 토종닭은 보양식으로 선호되기 때문에 삼복 절기(초복・중복・말복)가 있는 여름에 특히 많이 수요된다.[9)]

나) 토종닭 신선육의 생산과정 및 유통구조

6 토종닭 신선육은 ① 부화, ② 사육, ③ 도계의 과정을 거쳐 생산되고 일반적으로 부화에서 도계까지 3개월 이상 소요된다.

7 '부화'란 달걀을 부화장에서 부화시켜 토종병아리로 만드는 과정으로, 통상 3주가량이 소요된다. 피심인들은 자체적으로 토종병아리를 생산하거나 외부 부화장에서 토종병아리를 구매한다.[10)]

8 '사육'이란 농가에서 토종병아리를 키워 토종닭으로 성장시키는 과정으로, 통상 70일가량이 소요된다. 토종병아리를 부화장에서 농가로 이동시켜 사육을 시작하는 것을 '입식' 또는 '입추'라고 한다. 대부분의 피심인들은 부화업체로부터 구매한 병아리를 농가에 위탁하여 사육한다.[11)12)]

---

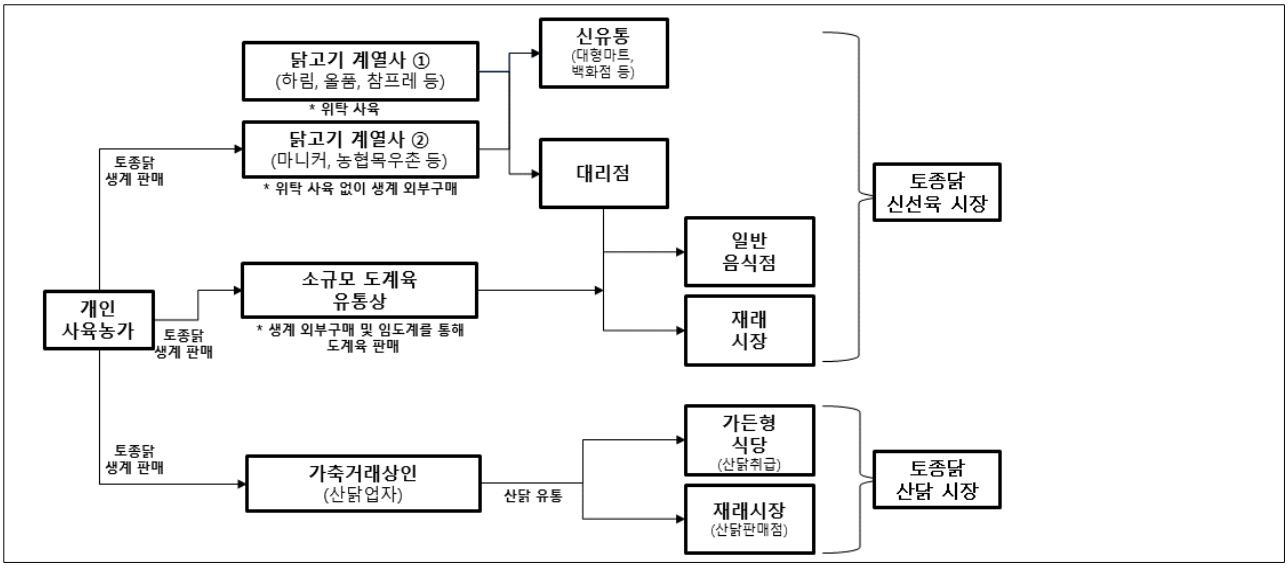
7) 신선육은 7일가량 저장·유통이 가능한 반면, 냉동육은 최대 2년까지 저장이 가능하다.
8) 이하에서는 토종닭 신선육은 '토종닭'으로도 지칭하고, 도계 전의 살아 있는 닭은 '토종닭 생계'로 지칭한다.
9) 2018년 피심인들의 토종닭 매출액 중 약 42.6%가 6월 ~ 8월에 발생하였다.
10) 하림, 올품, 참프레 및 사조원은 토종 종계를 사육하면서 토종병아리를 직접 생산한 반면, 체리부로는 2016년까지 계열사인 한국원종(舊 계영농산)으로부터 토종병아리를 공급받았고, 마니커 및 농협목우촌은 토종병아리를 생산한 바 없다.
11) 통상 위탁사육은 피심인들이 농가에 병아리, 사료, 약품 등 원자재를 제공하면 농가는 병아리를 사육하여 다 자란 생계를 피심인들에게 출하하고 사육 대가를 지급받는 방식으로 이루어진다. 이처럼 가축 사육을 농가에 위탁하는 사업자를 '축산계열화사업에 관한 법률'상 축산계열화사업자라고 한다. 2017년 기준 축산계열화사업자가 생산한 닭고기는 국내 생산량의 94.8%였다. 나머지 5.2%는 농가가 위탁 과정을 거치지 않고 닭을 직접 사육하여 판매한 경우이다.
12) 마니커 및 농협목우촌은 위탁사육을 한 바 없고, 농가로부터 연간 구매계약을 통해 토종닭 생계를 구매 한 후 도계육을 생산 및 판매하였다.

9 생계로 출하되기까지 통상 30일가량이 소요되는 육계 및 삼계와 달리, 토종닭은 70일가량이 소요된다. 이는 상대적으로 성장속도가 느린 토종닭 고유의 특성 및 토종닭 요리에 중량 1.5kg 이상이 선호되는 상황에 기인한다. 토종닭 한 마리의 무게는 일반적으로 도계육 기준 1.5kg 전후로, 0.5kg 전후의 삼계 및 1.0kg 전후의 육계에 비해 그 사육비용이 크고 사육기간이 길다.

10 '도계'란 다 자란 생계를 도계장에서 도축하여 신선육으로 만드는 과정이다.[13] 피심인들은 주로 도계 후 신선육 상태로 토종닭을 판매한다. 추후 판매를 위해 신선육을 냉동하여 창고에 보관해 두기도 하는데 이를 '냉동비축'이라고 한다. 피심인들은 냉동비축량을 조절하여 토종닭 신선육의 출고량을 조절할 수 있다.

11 토종닭 신선육은 주로 대리점[14] 및 신유통업체(대형마트, 백화점 등)에 판매되며, 대리점은 일반 식당, 재래시장 등에 제품을 공급한다. 2018년 기준 하림, 올품, 참프레, 체리부로, 사조원, 농협목우촌 등 6개사의 유통채널별 판매량은 대리점 약 77.5%, 신유통업체 약 22.5%의 비중이었다.

<표 2> 국내 토종닭 유통 흐름도



13) '축산물 위생관리법'상 토종닭은 허가받은 도계장에서 도계해야 하나, 토종닭의 소유자가 특정 장소에서 소비자에게 직접 조리·판매하기 위해 도계하는 경우에는 예외적으로 도계장 외 도계가 허용된다.
14) 대부분의 대리점은 다수의 토종닭 신선육 판매사업자들과 복수거래를 하고 있으며, 경우에 따라 공급받은 닭고기를 추가로 가공하여 유통하기도 한다.

다) 토종닭 신선육의 판매가격 결정 구조

(1) 판매 단위 및 규격

12 토종닭 신선육의 판매가격은 중량(kg) 단위로 책정된다. 토종닭은 그 중량에 따라 다음과 같이 일정한 규격(호)으로 구분되며, 높은 호수일수록 중량이 크므로 가격도 높게 책정된다. 일반적으로는 15호 ~ 18호 규격[15]이 선호된다.

<표 3> 토종닭의 중량별 호수 구분

	18호	17호	16호	15호	14호	13호	12호	...
도계 후 중량	1.8kg 이상	1.7kg	1.6kg	1.5kg	1.4kg	1.3kg	1.2kg	...

(2) 판매가격 결정 구조

13 소고기나 돼지고기의 경우 생산자와 유통상을 연결하는 도매시장인 '공판장'이 전국에 설치·운영되고 있어 이곳에서의 경매를 통해 매일의 시세가 형성된다. 반면 닭고기 시장은 공판장이 존재하지 않고 피심인 등의 생산자와 대리점 등의 구매자들이 개별적으로 계약을 맺고 거래하는바, 개별 생산자 및 구매자가 실시간으로 시장의 시세를 파악하기 어렵다. 이러한 특성 탓에 닭고기의 거래가격은 일반적으로 관련 사업자단체(이 사건 토종닭 신선육의 경우 '사단법인 한국토종닭협회'가 이에 해당하며, 이하 '토종닭협회'라 한다)가 조사하여 고시하는 시세를 기준으로 정해진다.

14 토종닭 신선육의 판매가격은 토종닭협회가 자신의 홈페이지를 통해 고시하는 '도계시세'를 기준으로 결정[16]되며, 그 산식은 아래와 같다.[17]

15) 업계에서는 입추일 기준으로 가장 먼저 출고되는 큰 토종닭을 통칭하여 '상머리'라 일컫는데, 수컷이 암컷보다 더 빠르게 성장하기 때문에 주로 18호에 해당되는 수컷 토종닭들이 상머리로 출고된다.

16) 토종닭협회는 '도계시세', '도계유통시세', '산닭시세' '병아리시세' 등을 고시한다. 이 중 토종닭 신선육에 적용되는 시세는 '도계시세'와 '도계유통시세'로, '도계시세'는 사육농장에서 도계육 사업자에게 토종닭 생계를 판매할 때의 가격이고, '도계유통시세'는 '도계시세'에서 고정적으로 290원을 더한 값이다. 피심인들은 토종닭 신선육의 가격을 결정함에 있어 '도계시세'와 '도계유통시세'를 선택적으로 사용하고 있다.

17) 다만 일부 거래처에 대해서는 단가계약을 통해 일정 기간 동안 고정된 가격으로 거래하기도 한다.

토종닭 판매가격 = [{(도계시세[18] + 생계 운반비[19])/수율[20]} × 중량] + 제비용[21]

15 토종닭 판매가격의 요소 중 도계시세만이 시장 상황에 따라 변동된다. 생계 운반비, 수율, 제비용은 고정적인 요소로, 피심인들은 토종닭 판매 시 이 비용들을 각 거래처별로 독자적으로 산정하여 판매가격을 결정한다.

2) 국내 토종닭 신선육 판매시장 현황

16 국내 토종닭 도계수 기준 점유율을 보면, 2016년 기준 하림, 참프레, 올품, 체리부로, 사조원, 마니커 등 이 사건 피심인 상위 6개사의 합산 점유율은 80%를 상회한다.

<표 4> 국내 토종닭 도계 수 기준 점유율 현황(2016년 기준)[22]

(단위: 천수, %)

업체명	도계 수	점유율
하림	9,794	37.4
참프레	4,610	17.6
올품	3,513	13.4
체리부로	1,541	5.9
사조원	1,465	5.6
마니커	68	0.3
피심인 6개사 소계	**20,993**	**80.1**
임도계 업체[23]	4,638	17.7
기타	18	2.2
합계	**26,215**	**100.0**

18) 도계시세는 월요일부터 토요일까지 주 6일 고시된다. 시세조사는 매일 아침 협회의 담당자가 시세조사위원 10명에게 유선으로 당일시세를 문의하는 방식으로 이루어지며, 시세조사위원은 토종닭 생계의 수요자(계열사, 도계육 유통상 등)와 공급자(농가 등)로 구성된다(심사보고서 소갑 제37호증 참조, 이하 '심사보고서 소갑 제0호증'은 '소갑 제0호증'이라 한다).
19) 토종닭 생계를 사육농가에서 도계장까지 운반하는 데 드는 비용을 말한다.
20) 토종닭 생계는 도축·가공하는 과정에서 깃털, 내장 등이 제거되어 그 중량이 감소하는데, 수율은 '도계 전 생계 중량' 대비 '도계 후 중량' 비율을 의미한다.
21) 생계를 도계하는 과정에서 발생하는 가공비, 인건비 등의 일체 비용을 의미하며, '도계비'라고도 한다.
22) 피심인 농협목우촌은 2012. 5. 1.부터 2015. 7. 23.까지 토종닭 생계를 구매하여 도계 후 신선육을 판매하였으나, 2015. 8.경부터 현재까지는 도계된 토종닭 신선육을 구매하여 유통하는 방식으로 사업을 영위하고 있다. 따라서 2016년 토종닭 도계수 통계에는 목우촌이 제외되어 있다.

* 자료출처 : 농림축산검역본부

17 2016년 기준 하림, 올품, 참프레, 사조원, 농협목우촌, 체리부로, 마니커 등 이 사건 피심인 상위 7개사가 판매한 토종닭 신선육은 총 22,543천수로, 같은 해 총 도계 수 26,215천수의 86%에 달하는 것으로 추산된다.

<표 5> 국내 토종닭 연간 판매량(2016년 기준)

(단위: 천수, %)

피심인명	판매량	비율	비고
하림	10,201	38.9	계열관계
올품	3,562	13.6	
참프레	4,571	17.4	
사조원	1,452	5.5	
농협목우촌	1,260	4.8	
체리부로	1,233	4.7	
마니커	264	1.0	
피심인 7개사 소계	**22,543**	**86.0**	
기타	3,672	14.0	
합계	**26,215**	**100.0**	

* 자료출처: 피심인 제출자료

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 공동행위 개요

18 이 사건 피심인들은 2013. 5. 및 2015. 12. 도계시세가 하락하자 토종닭 신선육 냉동비축을 통해 출고량을 제한하는 합의를 하였다. 또는 피심인들은 2015. 3. 제비용을 인상하는 합의를 하거나 2017. 4. 수율을 인하하는 합의를 하여 토종닭 신선

23) 임도계 업체란 토종닭 생계를 도계해주는 전문 도계공장으로, 토종닭 도계육을 직접 유통하지는 않는다. 국내에 토종닭 도계공장을 운영하는 20개 사업자 중 임도계를 전문적으로 하는 사업자는 2018년 기준 10개이다.

육 판매가격을 인상하고자 하였다. 각 합의별 가담자 등 구체적인 내역은 아래의 <표 6> 기재와 같다.

<표 6> 각 합의별 내역

합의 유형		합의 시기	합의 가담 사업자	합의 실행 사업자
출고량 제한 합의		2013. 5	하림, 올품, 체리부로, 사조원, 농협목우촌	올품
		2015. 12.	하림, 올품, 참프레, 체리부로, 마니커	하림, 올품, 참프레, 체리부로, 마니커
가격 합의	제비용	2015. 3.	하림, 참프레, 체리부로, 마니커, 성도축산, 희도축산	참프레
	수율	2017. 4.	하림, 올품, 참프레, 체리부로	하림, 올품, 참프레, 체리부로

2) 2013. 5. 출고량 제한 합의 및 실행

가) 합의의 배경 및 성립

19 2013. 5. 복(伏) 성수기를 앞두고 토종닭 도계시세가 지속적으로 하락하였다. 2013. 5. 27. 도계시세는 2,400원까지 떨어지면서 토종닭의 평균 사육비용인 2,000원 ~ 2,200원에 근접하게 되었다.

<표 7> 2013. 5. 토종닭 도계시세

(단위: 원/kg)

일자	5/3	5/4	5/6	5/7	5/8	5/9	5/10	5/11	5/13	5/14	5/15	5/16
시세	4,000	3,900	3,900	3,800	3,800	3,700	3,500	3,500	3,400	3,300	3,200	3,200
일자	5/18	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31
시세	3,200	3,000	2,900	2,700	2,700	2,700	2,500	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400

* 자료출처: 토종닭협회 제출자료

20 이에 2013. 5. 29. 토종닭 산업 활성화를 위한 간담회에 참석한 피심인 하림, 올품, 체리부로, 사조원 및 농협목우촌은 토종닭을 냉동비축하여 출고량을 제한하기로 합의하였다.[24)25)]

21 토종닭 산업 활성화를 위한 간담회는 토종닭협회가 토종닭 적체를 해소하고자 주최한 것으로, 여기에 참석한 각 피심인 소속 직원들은 의견을 개진하였고 이를 토대로 공동으로 냉동비축이 결정되었다. 이러한 사실은 해당 간담회 회의록을 통해 확인된다.

<표 8> 토종닭 산업 활성화를 위한 간담회 회의록(2013. 5. 30.) 발췌

(생략)

24) 소갑 제2호증, 제25호증, 제32호증, 제34호증 및 제42호증 참조

25) 마니커의 경우 직원인 김[redacted]이 2013. 5. 29. 회의에 참석한 것으로 확인되나, 마니커는 2012. 12.경 토종닭 사육을 중단하여 이 사건 합의 가담이 불가하였던 점, 당해 합의 이후 합의 결과에 대한 협회 발 공문 수신처에 마니커가 제외되었던 점 등을 고려할 때 합의에 참여하지 않은 것으로 판단한다.

구 분	회 의 내 용
내 용	*수급 현황 및 산업 안정화 방안(주요 내용) (목우촌) - 모든 품목은 경기 사이클이 있음. 양돈의 경우 '10년 불황이 예고되어도 이에 대한 호응도 없었고, 40여억원을 들인 수급조절도 효과가 없었음. 현재는 줄이지 않으면 죽는다는 인식이 생겼음. - 생산조절에는 농가와 계열주체 모두 참여해야 함. 계열은 사업계획 수립 때 작년 대비 성장시킬 수밖에 없음. 이때 외부 구매 등의 방안이 필요함. 개인의 경우도 적정수를 지켜 분양받아야 함. - 양돈의 경우처럼 정부에 지원 방법을 강구하는 것도 좋을 것 같음 (사조) - 계열은 줄여서 입추한 것이 사실임. 대규모로 사육하는 개인 농가가 문제의 발단. 결국 시장 흐름에 맡겨야 함. 오히려 이로 인해 계열에서 손해보는 부분을 보전해 줘야 함. - 산닭 판매건에 대해서는 작년 과잉 공급 분을 해결할 수 없어서 불가피하게 했음. (농가분과) - 농가는 닭을 출하할 곳이 없음. 특히 C형 사육으로 인해 출하 못하는 농가가 있어 과잉공급을 부추기며 산업이 더 어려워졌음. - 계열과 같은 대기업에서 산닭 시장같은 골목상권까지 장악하면 안됨. 농가가 살 방법을 마련해 줘야 함 (산닭유통) - 향후 계열에서 산닭 판매는 자제를 부탁함. 요즘은 산닭 유통상인도 판매점들과 연중 가격으로 계약되는 추세임. 매년 6월에는 산업이 어려웠음. 이 고비를 합리적인 방안 모색으로 슬기롭게 헤쳐 나가야 함. 결론 : 1. 계열사 15만수, 개인농가 15만수 공동 냉동비축(하림, 올품 급냉창고 이용). 1) 계열사는 15만수 물량에 대해 각 계열의 물량을 정한 후 냉동하여 자체 책임 처리토록 한다. 2) 개인물량 15만수에 대해서는 냉동하여 개인이 처리할 수 없으므로 처리할 업체를 선정한다. 이는 수출물량으로 처리되는것이 가장 좋은 방법이므로 싱그린푸드시스템과 논의 후 결정한다. * 모든 것이 원활하게 결정되었을 시 처리방안. 1) 냉동비축분에 대해서 도계, 운송비 400원 자조금 지원. 2) 실용계 감축 시 철저한 크로스 체킹 실시 3) 1안 수출, 2안 가공, 3안 냉동비축 방안 강구. 3안의 경우에는 말 복 이후 판매키로 함 수급조절 물량 중 비중은 상머리 50%, 하머리 50%로 함 128-82-14214 (사)한국토종닭협회 문정길

22 간담회 이후 2013. 6. 3. 토종닭협회는 냉동비축 물량 배분을 위해 하림, 올품, 체리부로, 사조원 및 농협목우촌에 입추현황 자료를 요청하였고, 이를 토대로 2013. 6. 10. 총 134,000수의 냉동비축 물량을 각 피심인에게 배분하였다.[26)27)] 2013.

6. 10.자 토종닭협회의 수급조절 협조 요청 공문 및 최종 합의된 배분 물량은 각각 아래 <표 9> 및 <표 10>과 같다.

<표 9> 2013. 6. 10. 토종닭협회 수급조절 협조 요청 공문 발췌[28)]

<표 10> 피심인별 냉동비축량 합의내용

(단위: 수)

구분	하림	올품	체리부로	사조원	농협목우촌
합의물량	66,000	23,000	19,000	18,000	8,000

26) 소갑 제3호증 참조

27) 2013. 5. 29. 간담회 회의록 및 2013. 6. 10. 수급조절 협조 요청 건 공문에 따르면, 피심인 외 (주)동우를 포함하여 총 15만 수를 냉동비축하기로 결정한 것으로 보인다. 그러나 (주)동우는 2013. 5. 29. 토종닭 사업을 계열사인 피심인 참프레에 영업양도한 상태로 토종닭 사업을 수행하고 있지 않았던 바, (주)동우는 피심인에서 제외한다.

28) 소갑 제4호증

23 한편, 닭고기 자조금 지출 등에 관한 2013. 6. 10.자 농림축산식품부 공문 붙임자료에 따르면, 사업추진 일정은 “사업승인 직후 3주 이내(6월말까지 완료)”라고 기재되어 있다.

<표 11> 2013. 6. 10. 농림축산식품부 공문 붙임자료 발췌

○ (추진방법) 계열사 및 개인농가 모두 수급조절에 동참 - 계열사 : 적체된 토종닭의 급속냉동 - 일반농장 : 급속냉동 및 계열사를 통한 저가 판매로 물량 해소 ○ (사업추진일정) 사업승인 직후 3주 이내(6월말까지 완료)

나) 합의의 실행

24 2013. 6. 10. 올품은 4,082수를 감축하여 이 사건 합의를 일부 실행하였으나, 그 외 피심인들은 합의를 실행하지 않았다.

25 이는 이 사건 합의를 실행하기로 한 2013. 6. 10.로부터 5일 후인 2013. 6. 15.부터 도계시세가 가파르게 상승[29]하였기 때문으로 인정된다. 토종닭협회의 ‘수급조절 결과 보고서’에는 “수급조절 사업 추진 중 산지시세가 상승하고 생산 원가 이상으로 상회함에 따라 사업을 보류”한다는 내용이 기재되어 있으며, 토종닭협회 문[redacted]의 진술도 이를 뒷받침한다.

<표 12> 2013. 6. 토종닭 도계시세

(단위: 원/kg)

일자	6/15	6/18	6/19	6/20	6/21	6/22	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29
시세	2,600	2,800	2,800	2,900	3,000	3,000	3,200	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600

* 자료출처 : 토종닭협회

29) 토종닭협회의 수급조절결과 보고서에 따르면, 도계시세의 상승은 토종닭 소비 증가와 유통상인들의 수매로 인한 것으로 판단된다.

<표 13> 토종닭협회의 '수급조절결과 보고서' 발췌[30]

(3) 집행 실적이 저조한 사유

○ 소비 증가에 따른 적체 물량 해소

- 회원사의 적극적인 협조로 하나로마트, 이마트, 롯데마트 등 대형마트에서 장기간 할인 판매를 통한 소비 촉진

* 작은 중량(9~12호) 세일판매 등으로 중간에 솎아서 출하해 적체되는 대닭이 소진되는 기간이 확보됨

- 마른 장마 영향에 따라 교외로 나가는 나들이객 증가에 따른 소비 증가
- 아파트 LCD 모니터, 전철 통로, 소비촉진 행사 등 토종닭 우수성 홍보에 따른 토종닭 소비 증가

(중략)

○ 유통 상인의 수매

- 수급조절 시행 후 가격 상승을 대비한 유통 상인들의 재고 확보
- 시세 하락 때 비워두었던 냉장 창고를 채우는 등 적극적으로 수매활동에 나섬

○ 산지시세 상승

- 수급조절 사업 추진 중 산지시세가 상승하고 생산원가 이상으로 상회함에 따라 사업 보류

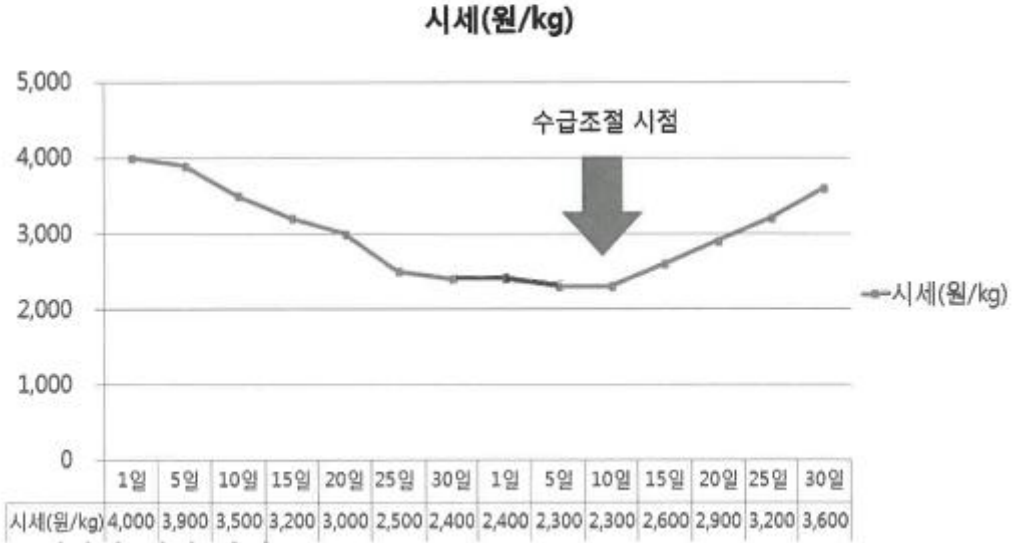
128-82-11214
(사)한국토종닭협회 문 정 진

나 사업 성과

(1) 산지시세 회복

- 수급조절 시행 5일(6.15일) 후 산지시세가 생산원가(2,600원/kg)를 회복하고 이후에도 지속적으로 상승세를 보임

< 사진 2. 5, 6월 토종닭 시세 변화 >



30) 소갑 제5호증

<표 14> 토종닭협회 문[redacted]의 진술조서 발췌[31)]

문) 2013.5.29.자 냉동비축 합의는 대부분이 실행되지 않은 채 조기 종료되었는데, 그 이유는 무엇인가요? 답) 수급조절 사업은 시세가 오르면 조기 종료됩니다. 당시 수급조절 사업 추진 중에 계열사들의 적극적인 협조로 토종닭 할인 행사를 다수 진행하였습니다. 그에 따른 소비 증가와 더불어, 보통 수급조절 사업을 실행하게 되면 토종닭 유통상들이 시세 상승을 예상하고 냉장창고를 채우는 등의 구매를 더 하게 됩니다. 그에 따라 토종닭 도계육이 시장에 풀리지 않으면서 산지시세(생계시세, 도계시세 모두 같은 용어입니다)가 생산 원가 이상으로 상회함에 따라서 본 건 수급조절 사업은 조기 종료 되었습니다.(중략) 문) 당시에 생계시세가 상승하지 않았다면 본 건 수급조절 사업은 끝까지 집행되었을 것인가요? 답) 네. 당연히 냉동비축계획에 따라 참여 사업자들이 모두 냉동비축을 하였을 것입니다. 만약 적체물량이 해소가 안되었다면 협회 차원에서 적극적으로 진행했을 것입니다.

3) 2015. 12. 출고량 제한 합의 및 실행

가) 합의의 배경 및 성립

26 2015. 8.경부터 같은 해 12.경까지 토종닭 도계시세가 사육원가를 훨씬 하회하는 수준에서 거래되자 피심인들은 토종닭 신선육 공급량을 조절할 필요가 생겼다.[32)]

<표 15> 2015년 월평균 토종닭 도계시세

(단위: 원/kg)

월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
시세	2,192	2,781	3,100	2,662	2,771	2,940	3,089	2,072	1,926	1,688	1,795	1,470

* 자료출처 : (사)한국토종닭협회

27 2015. 12. 21. 토종닭 산업 발전을 위한 간담회에 참석한 피심인 하림, 올품

31) 소갑 제32호증
32) 소갑 제6호증, 제25호증, 제34호증 및 제37호증 참조

및 체리부로는 토종닭 총 8만수를 냉동비축하기로 합의하고 해당 물량을 2016년 6월까지 시장에 유통하지 않기로 합의하였다.[33)]

28 토종닭협회는 해당 간담회에 참석하지 않은 피심인 참프레 및 마니커에 대해 유선상으로 해당 합의 참여의사를 확인[34)]하였고, 2015. 12. 24. 간담회의 합의 내용을 공문으로 송부하였다. 그 붙임자료에는 피심인별 냉동비축 배정량이 기재되어 있었다. 이때 합의 실행 여부를 확인하기 위한 감독관 명단도 마련되었고, 위의 공문 붙임자료에 이 명단이 포함되어 있었다.[35)] 피심인별 냉동비축 배정량 및 확인감독관 명단은 각각 아래 <표 16> 및 <표 17>과 같다.

<표 16> 피심인별 냉동비축량 합의내용

(단위: 수)

구분	하림	참프레	올품	체리부로	마니커
합의물량	30,000	15,000	10,000	10,000	10,000

<표 17> 피심인별 확인감독관

구분	하림	참프레	올품	체리부로	마니커
확인자	참프레	사조	에프엠축산	하림	체리부로

29 한편, 토종닭협회의 2016년 정기총회 자료에 따르면, 이 사건 수급조절에 대하여 사업기간은 “12/24 ~ 12/31”였다.

<표 18> 2016년도 정기총회 자료 발췌[36)]

33) 이때 일반농가의 냉동물량은 하림의 계열사인 농업회사법인 [redacted]을 통해 전량 수출하기로 결정하였다(소갑 제6호증 참조).
34) 토종닭협회의 문[redacted] 및 주[redacted]는 사조원에 대하여도 합의 참여를 요청하는 공문을 송부하였고, 유선상으로도 합의 참여 여부를 확인한 사실이 있다고 진술하였다. 그러나 토종닭협회의 직원들이 사조원의 누구와 통화하였는지 구체적으로 진술하지 못한 점, 사조원 역시 당시 어느 직원이 토종닭협회의 직원과 통화하였는지 확인되지 못한 점, 실제로 사조원은 토종닭협회가 발송한 공문상의 냉동비축 배정량에 따라 냉동비축을 실행하지 아니한 점 등을 고려하여 사조원은 피심인에서 제외한다. 소갑 제32호증 및 제37호증 참조
35) 소갑 제7호증 참조
36) 소갑 제9호증 참조

2) 2차 실용계 수급조절
- 배경 : 1차 수급조절 이후 재차 시세 하락에 따라 산업 안정화 방안 추진
- 사업기간 : 12/24 ~ 12/31
- 사업 추진 방법 : (개인)적체된 토종닭 수출 및 냉동비축 / (회원사)자체 냉동 비축, 개인 및 회원사에 자조금 400원/수 지원

나) 합의의 실행

30 피심인들은 2015. 12. 24.부터 2015. 12. 31.까지 아래 <표 19>와 같이 합의를 실행하였다. 하림은 합의 물량을 초과하는 31,144수를 냉동비축하였고, 올품[37] 및 체리부로는 합의 물량인 10,000수를 냉동비축하였으며, 참프레와 마니커는 각각 14,736수 및 5,160수[38]를 냉동비축하였다.[39]

<표 19> 피심인별 냉동비축 실행 내역

(단위: 수)

피심인	합의 물량	실행 물량	실행일(냉동입고일)
하림	30,000	31,144	12/24~12/31
참프레	15,000	14,736	12/31
올품	10,000	10,000	12/28
체리부로	10,000	10,000	12/31
마니커	10,000	5,160	12/30
계	75,000	71,040	

31 그 결과 2015. 12. 31. 1,200원/kg였던 도계시세는 2016. 1. 6. 그 두 배가 넘는 2,500원/kg까지 상승하였다.

<표 20> 2015. 12. 31. ~ 2016. 1. 6. 토종닭 도계시세

(단위: 원/kg)

일자	2015. 12. 31.	2016. 1. 2.	2016. 1. 4.	2016. 1. 5.	2016. 1. 6.

37) 토종닭협회의 2015. 12. 31.자 토종닭 수급안정 사업 정산보고서 결과표에는 올품이 9,970수를 감축한 것으로 표기되어 있으나, 같은 보고서에 담긴 올품의 냉동비축 확인서에는 10,000수를 감축한 것으로 표기되어 있고 올품도 10,000수를 냉동비축한 것으로 확인하였다.
38) 토종닭협회의 2015. 12. 31.자 토종닭 수급안정 사업 정산보고서에 담긴 마니커의 냉동비축 확인서에는 5,000수를 감축한 것으로 표기되어 있으나, 마니커는 5,160수를 냉동비축한 것으로 확인하였다. 그에 따라 마니커는 2016. 1. 19. 자조금 686,699원을 수령하였다.
39) 소갑 제8호증 참조

시세	1,200	1,400	1,600	1,800	2,500

* 자료출처 : 토종닭협회의 2016년도 정기총회 자료

4) 2015. 3. 제비용 인상 합의 및 실행

가) 합의의 배경 및 성립

32 제비용은 토종닭 신선육 판매가격을 결정하는 요소 중 하나로, 2015년 당시 피심인들은 서로 다른 수준의 제비용을 설정하고 있었다. 하림은 2014년 제비용을 1,000원에서 1,100원으로 인상하는 등 다른 사업자들 대비 가장 높은 수준을 유지하던 상황에 불만이 있었고, 나머지 피심인들은 당시 책정한 제비용이 원가 보전도 안 되는 낮은 수준이라고 인식하고 있었다. 이에 피심인들은 공동으로 제비용을 인상하고 그 시기를 일치시킬 유인이 있었다. 이러한 상황에서 참프레는 토종닭협회의 계열유통분과위원회[40] 회의에서 제비용 인상을 건의하게 된다.[41]

33 이에 2015. 1. 21. 계열유통분과위원회 회의에서 각 사의 제비용 내역 자료를 토대로 다음 번 회의에서 제비용 인상을 논의하기로 결정[42]되었고, 이에 따라 2015. 3. 19. 같은 회의에서 피심인 하림, 참프레, 체리부로, 마니커, 성도축산 및 희도축산은 2015. 4. 1.부터 제비용을 인상하기로 합의하였다.[43][44]

34 구체적으로 피심인 6개사 중 하림을 제외한 5개사는 하림과 동일한 1,100원으로 제비용을 인상하기로 하고, 하림은 다른 업체들이 모두 제비용을 1,100원으로 인상하면 1,200원으로 인상하는 것으로 합의하였다. 이때의 제비용은 대리점 대상의 가격 산식에 적용되는 제비용이었다.[45]

40) 토종닭 신선육을 판매·유통하는 사업자들이 모인 위원회로 주로 계열화사업자들의 이사 직급 직원들과 소규모 유통상 대표들이 참석하였다.
41) 소갑 제23호증 및 제25호증 참조
42) 소갑 제11호증 참조
43) 2015. 3. 19. 회의에는 은혜축산물유통 대표와 직원이 참석하였으나, 은혜축산물유통은 피심인 체리부로, 참프레 및 하림의 대리점으로 이 사건 제비용 인상 합의의 주체가 될 수 없으므로 피심인에서 제외한다(소갑 제12호증 및 제39호증 참조).
44) 피심인 외 초계 및 치크랜드도 합의에 참여하였으나, 양 사는 폐업 또는 폐업에 준하는 사유에 해당하는바 종결처리하였다.

나) 합의의 실행

35 2015. 4. 1. 참프레는 제비용을 800원에서 1,000원으로 인상하였으나, 그 외 피심인들은 판매부진 등을 우려해 합의를 실행하지 아니하였다.[46]

5) 2017. 4. 수율 인하 합의 및 실행

가) 합의의 배경 및 성립

36 수율은 토종닭 신선육 판매가격을 결정하는 요소 중 하나로, 수율을 인하(인상)하면 토종닭 신선육의 판매가격은 인상(인하)된다. 토종닭은 큰 닭이 선호되는 특성상 육계에 비해 사육기간 및 사육비용이 상대적으로 많이 투입되는데, 이 사건 합의 당시 피심인 하림, 올품, 참프레 및 체리부로는 육계와 동일한 70%의 수율을 적용하여 토종닭 신선육 판매가격을 산정하고 있었다. 이에 피심인들은 수율을 인하하여 가격을 인상하고 그 시기를 서로 일치시킬 유인이 있었다.

37 이에 피심인 하림, 올품, 참프레 및 체리부로는 2017. 4. 26. 토종닭협회 주관 간담회에 참석한 후 천안의 한 식당 앞 주차장에서 수율을 기존의 70%에서 68%로 인하하기로 합의하였다. 올품의 장[redacted] 사업부장은 같은 날 회사에 복귀하여 배[redacted] 이사에게 수율 인하 합의사실을 구두 보고하였고, 그 다음 날 올품의 배[redacted] 이사는 유선상으로 참프레의 이[redacted] 상무와 합의사실을 확인하였으며, 이어 체리부로의 이[redacted] 이사와도 유선상으로 합의사실을 확인한 후 올품이 합의에 참여한다는 의사를 전달하였다.[47]

38 이때의 수율은 대리점 대상 가격 산식에 적용되는 수율이었다.[48]

---

45) 이에 대해 참프레 이[redacted]는 신유통에 납품되는 도계육의 경우 신유통업체마다 가격 결정 산식이 다르다고 진술하였고, 마니커 서[redacted]은 신유통 대상 제비용은 유통점에서 주로 정하기 때문에 피심인들이 마음대로 인상할 수 있는 부분이 아니라고 진술하였다(소갑 제23호증 및 제31호증 참조).
46) 소갑 제16호증, 제23호증, 제25호증, 제28호증, 제35호증 및 제36호증 참조
47) 소갑 제22호증, 제23호증, 제26호증, 제25호증 및 제28호증 참조

나) 합의의 실행

39 피심인들은 2017. 5.경 또는 6.경 수율을 70%에서 68%로 인하하여 합의내용대로 실행하였다. 각 피심인별 수율 인하일을 정리하면 아래 <표 21>과 같다.

<표 21> 피심인별 수율 인하일[49)]

구분	하림	올품	참프레	체리부로
수율 인하일	2017. 5. 1.	2017. 5. 1.	2017. 5. ~ 6.경	2017. 4. 28.

40 한편, 하림의 내부 기안문에 따르면 하림은 이 사건 합의에 따른 수율 인하를 통해 월 111백만 원(연간 1,334백만 원)의 수익 개선을 예상하고 있었다.

<표 22> 2017. 5. 10. 하림 내부 기안문 발췌[50)]

토종닭 통닭 판매가 인상과 관련하여 품의 하오니 재가 바랍니다.

---- 다 음 ----

1. 목적
- 토종닭 수율조정을 통한 판매가 인상으로 원가 압박을 만회하고 손익을 개선하고자 함
- 경쟁사의 경우 금년 4월부터 수율 68%조정 판매진행 중이고 당사는 시장상황에 맞게 5월1일부터 수율축소조정 판매가 인상 함

2. 내용
- 토종닭 전규격(11호~18호) 통닭수율 70%에서 68%로 변경
- 적용일자 : 2017년 5월 1일 주문분부터 적용
※. 토종닭 시세 3,700원/kg(4월평균)일시 kg당 159원 인상 효과 (18호기준 수당 280원↑)

(산식예시) [3,700+90원(운반비) / 수율(70%) + 중량] + 제비용 = 5,414원/kg
[3,700+90원(운반비) / 수율(68%) + 중량] + 제비용 = 5,573원/kg

3. 인상효과
- 대리점 통닭판매 666천수/월, 잔여기간 평균판매시세 2,350원/kg일 경우, 111백만원/월 개선예상 (연간 1,334백만원)
- 인상효과 산출기준 : 2016년 실적 및 17년 판매계획 근거

6) 근거

48) 이에 대해 참프레 이[redacted]는 신유통에 납품되는 도계육의 경우 하림이 처음 납품하면서 수율을 68%로 책정하였으므로 대리점 대상 수율만 합의하였다고 진술하였다(소갑 제23호증 참조).
49) 참프레는 2017년 당시 전산으로 수율을 입력하지 않았으나, 매일 아침 토종닭 가격을 수기로 계산하였던 참프레 이[redacted]가 2017. 5.경 또는 6.경부터 68% 수율을 적용하였다고 진술하였다. 소갑 제13호증, 15호증, 19호증 및 23호증 참조
50) 소갑 제17호증

41 위와 같은 사실은 회합 관련 문건(소갑 제2호증 내지 제9호증, 제11호증 및 제12호증), 진술조서 및 확인서(소갑 제22호증 내지 제42호증), 합의실행 자료(소갑 제13호증 내지 제21호증) 등을 통해 인정된다. 아울러 피심인 하림, 올품, 참프레, 체리부로, 성도축산은 2022. 4. 27. 이 사건 심의에 참석하여 이를 모두 인정하였다.[51]

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률

제19조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니 된다.

1. 가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위
2. (생략)
3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위
4. ~ 9. (생략)

② ~ ⑥ (생략)

2) 법리

42 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 법 제19조 제1항 각 호에 규정되어 있는 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하고, ② 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

51) 마니커는 심의에 참석하여 2015. 3. 제비용 합의에 대한 가담은 인정하였으나 2015. 12. 출고량 제한 합의에 대한 가담은 인정하지 아니하였고, 희도축산은 심의에 참석하지 아니하였다.

43 한편, 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[52]

가) 합의

(1) 합의의 의미

44 합의란 복수의 사업자들 사이에 의사의 합치를 말하며, '의사의 합치'라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로서 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고, 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서의 합의는 사업자간의 의사의 연락을 의미하는 것으로서 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자간의 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함된다.[53]

(2) 법 제19조 제1항 제1호에 해당하는 행위

45 법 제19조 제1항 제1호에서 규정하는 '가격'은 사업자가 제공하는 상품 또는 용역의 대가, 즉 사업자가 거래의 상대방으로부터 반대급부로 받는 일체의 경제적 이익을 가리키는 것으로, 당해 상품이나 용역의 특성, 거래내용 및 방식 등에 비추어 거래의 상대방이 상품 또는 용역의 대가로서 사업자에게 현실적으로 지급하여야 하는 것이라면 그 명칭에 구애됨이 없이 당해 상품 또는 용역의 가격에 포함된다.[54]

46 또한 '가격을 결정·유지 또는 변경하는 행위'라 함은 사업자가 가격을 인상하는 행위뿐만 아니라 가격을 인하하거나 현행가격을 유지하는 행위, 최고가격이나

52) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결
53) 서울고등법원 2001. 12. 11. 선고 2000누16830 판결
54) 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000두10212 판결

최저가격범위를 설정하는 행위, 인상률, 할인율, 할증률, 이윤율 등과 같이 가격에 영향을 미치는 요소를 결정・유지・변경하는 행위 등을 포함한다.[55]

(3) 법 제19조 제1항 제3호에 해당하는 행위

47 법 제19조 제1항 제3호에서 규정하는 '상품의 생산・출고・수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위'라 함은 사업자 사이에 각 당사자의 생산량이나 판매량을 일정 수준으로 제한하거나 일정한 비율로 감축시키는 것을 말한다. 구체적으로는 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하거나 사업자별로 할당하는 행위 및 가동률, 가동시간, 원료 구입여부 또는 비율 등을 제한함으로써 실질적으로 생산・출고・수송을 제한하는 행위, 특정회사를 통해서만 공급하는 등 공급방식을 제한하는 행위 등이 해당한다.

나) 경쟁제한성

48 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

49 해당 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 해당 상품의 특성, 소비자의 제품 선택 기준, 해당 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여 해당 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[56]

50 다만, 사업자들이 공동으로 가격을 결정하거나 변경하는 행위는 그 범위 내에서 가격경쟁을 감소시킴으로써 그들의 의사에 따라 어느 정도 자유로이 가격의 결

55) 서울고법 2006. 12. 20. 선고 2006누4167 판결
56) 대법원 2013. 11. 14. 선고 2012두19298 판결, 대법원 2014. 2. 27. 선고 2012두24498 판결 등

정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 상태를 초래하게 되므로 그와 같은 사업자들의 공동행위는 특별한 사정이 없는 한 부당하다고 볼 수밖에 없다.[57]

다) 하나의 공동행위

51 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위에 해당한다[58].

다. 피심인들의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 합의의 존재 여부

52 위 2. 가. 2)의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 비추어 보면, 피심인 하림, 올품, 체리부로, 사조원 및 농협목우촌은 토종닭 신선육의 공급량을 결정하는 토종닭 냉동비축량에 관한 의사의 합치가 있었음이 인정되고 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제3호의 합의에 해당한다.

53 위 2. 가. 3)의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 비추어 보면, 피심인 하림, 올품, 참프레, 체리부로 및 마니커는 토종닭 신선육의 공급량을 결정하는 토종닭 냉동비축량에 관한 의사의 합치가 있었음이 인정되고 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제3호의 합의에 해당한다.

54 위 2. 가. 4)의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 비추어 보면, 피심인 하림, 참프레, 체리부로, 마니커, 성도축산 및 희도축산은 토종닭 신선육의 판

57) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결
58) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결

매가격을 결정하는 제비용에 관한 의사의 합치가 있었음이 인정되고 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제1호의 합의에 해당한다.

55 위 2. 가. 5)의 인정사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 비추어 보면, 피심인 하림, 올품, 참프레 및 체리부로는 토종닭 신선육의 판매가격을 결정하는 수율 수준에 관한 의사의 합치가 있었음이 인정되고 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제1호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

가) 관련시장 획정

56 이 사건 관련시장은 아래의 사항을 고려하여 '국내 토종닭 신선육 판매시장'으로 본다.

57 이 사건 상품시장은 피심인들의 합의 대상 상품이 토종닭 신선육이었던 점, 토종닭은 품종·크기·수요처 등이 삼계 및 육계와 구분되는 점, 신선육은 품질 등에 대한 수요자 인식·저장기간·판매가격 등이 냉동육과 구분되는 점을 고려하여 '토종닭 신선육 판매시장'으로 한다.

58 이 사건 지역시장은 피심인들의 사업장이 특정 지역에 국한되지 않고 전국에 분포하며 합의 대상도 전국에 소재한 거래처였던 점, 토종닭 신선육은 특성상 수입·수출이 이루어지지 않는 점 등을 고려하여 '국내 시장'으로 한다.

나) 경쟁제한성 판단

59 피심인들은 국내 토종닭 신선육 판매시장에서 2016년 기준 86% 이상, 2017년 기준 78% 이상의 시장점유율을 가진 사업자들로, 이 사건 피심인들의 출고량 제한 및 가격 합의로 인해 자유로운 경쟁이 제한되었으므로 피심인들 행위에 대한 경쟁제

한성이 인정된다.

3) 하나의 공동행위인지 여부

60 이 사건 4개의 합의는 본질적으로는 '토종닭 신선육 판매가격 인상'을 위한 것이었지만, 각 합의의 배경 등에 비추어 볼 때 단일한 의사와 동일한 목적으로 이루어졌다고 보기 어려운 점, 합의별 구성원 변동이 적지 않은 점, 출고량 합의 간 또는 가격 합의 간 단절이 각 2년 이상으로 상당한 간격이 있는 점 등을 고려하여 하나의 공동행위가 아니라고 판단한다.

4) 피심인들 주장에 대한 검토

61 첫째, 피심인 사조원 및 농협목우촌은 이 사건 2013. 5. 출고량 제한 합의는 '축산자조금의 조성 및 운용에 관한 법률'(이하 '축산자조금법'라 한다)에 근거하여 닭고기 자조금관리위원회의 수급안정 사업의 일환으로 추진된 것으로, 농림축산식품부의 최종 승인을 받은 적법한 사업인바 이 사건 공동행위는 법 제58조에 따른 정당한 행위에 해당한다고 주장한다.

62 살피건대, 법 제58조의 '다른 법률 또는 그 법률에 의한 명령에 따라 행하는 정당한 행위'란 당해 사업의 특수성으로 경쟁 제한이 합리적이라고 인정되는 사업 또는 인가제 등에 의하여 사업자의 독점적 지위가 보장되는 반면 공공성 관점에서 고도의 공적규제가 필요한 사업 등에 있어 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률 또는 그 법률에 의한 명령의 범위 내에서 행하는 필요·최소한의 행위를 말하는 점[59], 그런데 무엇보다 '축산자조금법'은 사업자가 보조금 수준을 참고하여 감축량을 개별적·독자적으로 결정하도록 하는 것으로 공동행위를 허용하거나 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률이 아닌 점, '축산계열화 사업에 관한 법률' 제5조 제1항의 축산물의 생산조정 또는 출하조절을 하기 위해서는 농림축산식품부장관은 공정거래위원회와 협의를 거쳐 생산조정 또는 출하조절의 내용을 정하도록

59) 대법원 2007. 1. 11. 선고 2004두3304 판결

되어있으나 이 사건 공동행위와 관련하여 농림축산식품부장관은 공정거래위원회와 사전 협의를 거친 사실이 없는 점[60] 등을 종합적으로 고려할 때 이 사건 공동행위가 법 제58조에서 정한 정당한 행위에 해당한다고 볼 수 없다.

63 둘째, 피심인 사조원 및 농협목우촌은 2013. 5. 출고량 제한 합의에 참여하지 않았다고 주장한다.

64 살피건대, 사조원 및 농협목우촌은 행위 사실을 인정한 다른 피심인 3개사와 마찬가지로 간담회에 참석하여 의견을 개진한 점, 이러한 논의 결과를 토대로 최종적인 냉동비축량이 결정된바 의사의 일치가 있었다는 상호인식이 존재한 점, 토종닭협회가 그 결과를 피심인들에게 공문으로 통보하였고 양 사가 이에 반발한 증거가 없는 점 등을 고려할 때 피심인 주장은 이유 없다.

65 셋째, 피심인 마니커는 2015. 12. 출고량 제한 합의에 참여하지 않았다고 주장한다.

66 살피건대, 토종닭협회 직원이 마니커에 유선상으로 합의 참여의사를 확인하였다고 진술한 점, 마니커도 냉동비축 사실은 인정하고 있듯이 합의내용을 일부 실행하여 토종닭협회로부터 자조금을 수령한 점, 마니커는 당시 냉동비축은 거래처인 [redacted]에 납품하기 위한 것이라고 주장하나 이를 입증할 자료를 제시하지 않은 점 등을 고려할 때 피심인 주장은 이유 없다.

3. 처분

가. 시정조치

67 피심인들의 위 2. 가.의 각 행위에 대하여 향후 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 행위가 재발하지 않도록 하기 위하여 법 제21조에 따라 행위금지명령을

60) 농림축산식품부는 2021. 3. 30.자 공문에서 2013년부터 2017년까지 축산계열화법을 근거로 생산조정 또는 출하조절을 하게 한 사실이 없고 공정거래위원회에 관련 협의를 요청한 바 없다고 답변하였다.

부과한다.

나. 과징금

1) 과징금 부과 여부

68 피심인들의 위 2. 가.의 각 행위는 가격 또는 물량을 직접적으로 결정·유지·변경 또는 제한하는 행위로서 경쟁제한효과가 인정되므로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령 제61조 및 [별표2], 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다)[61] Ⅲ. 1. 및 2.에 의거 과징금을 부과한다.

2) 산정기준

가) 관련매출액

(1) 위반행위 기간

(가) 시기

69 부당한 공동행위는 법 제19조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하고 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다. 다만, 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행 개시일을 위반행위의 시기로 본다.

70 위 2. 가. 2)의 2013. 5. 출고량 제한 합의의 경우 피심인 하림, 올품, 체리부로, 사조원 및 농협목우촌이 합의에 이른 2013. 5. 29.를 위반행위의 시기로 본다.

71 위 2. 가. 3)의 2015. 12. 출고량 제한 합의의 경우 피심인 하림, 올품 및 참프

61) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것을 말한다. 단, 과징금 고시 제2017-21호 부칙 제3항에 따라 과징금 고시 Ⅳ. 2.의 개정규정은 동 고시 시행 후 종료된 위반행위에만 적용되며, 동 고시 시행 전 종료된 위반행위에는 과징금 고시 제2016-22호를 적용한다.

레가 합의에 이른 2015. 12. 21.과 피심인 체리부로 및 마니커가 합의에 참가한 것으로 확인되는 2015. 12. 24.를 해당 피심인의 위반행위 시기로 본다.

72 위 2. 가. 4)의 2015. 3. 제비용 인상 합의의 경우 피심인 하림, 참프레, 체리부로, 마니커, 성도축산 및 희도축산이 합의에 이른 2015. 3. 19.를 위반행위의 시기로 본다.

73 위 2. 가. 5)의 2017. 4. 수율 인상 합의의 경우 피심인 하림, 올품, 참프레 및 체리부로가 합의에 이른 2017. 4. 26.를 위반행위의 시기로 본다.

(나) 종기

74 부당한 공동행위가 종료한 날은 그 합의에 기한 실행행위가 종료된 날이다. 합의에 참가한 일부 사업자가 부당한 공동행위를 종료하기 위해서는, 다른 사업자에 대하여 합의에 탈퇴하였음을 알리는 명시적 내지 묵시적인 의사표시를 하고 독자적인 판단에 따라 담합이 없었더라면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등 합의에 반하는 행위를 하여야 한다.[62]

75 위 2. 가. 2)의 2013. 5. 출고량 제한 합의의 경우 해당 사업을 승인한 농식품부의 2013. 6. 10.자 공문에 사업추진 일정이 “사업승인 직후 3주 이내”라고 기재되어 있긴 하나, 이후 한국토종닭협회의 수급조절 결과서상 “산지시세가 상승하고 생산원가 이상으로 상회함에 따라 사업보류“라고 언급되었고, 도계시세가 상승하지 않았다면 냉동비축계획에 따라 모두 냉동비축을 하였을 것이라는 협회 측 진술이 있는 점 등을 고려하여 도계시세가 생산원가 수준으로 회복된 2013. 6. 15.를 종기로 본다.

76 위 2. 가. 3)의 2015. 12. 출고량 제한 합의의 경우 이 사건 합의에 개입한 협회의 공식문서에 사업기간이 “12/24 ~ 12/31”로 명시되어 있고 실제로 12. 31. 이전에 합의 참여자인 5개사 중 4개사는 배정받은 물량의 거의 전부를, 나머지 1개사는

62) 대법원 2008. 11. 13. 선고 2007두14602 판결

약 50%를 달성하였고 이후 추가적으로 물량을 냉동비축한 사실이 확인되지 않는 점 등을 고려할 때 2015. 12. 31. 실행이 종료되었다고 보는 것이 타당하므로 2015. 12. 31.을 종기로 본다.

77 위 2. 가. 4)의 2015. 3. 제비용 인상 합의의 경우 2015. 4. 1. 피심인 6개사 중 참프레만이 합의를 실행하였고 나머지 5개사는 합의 전의 제비용 수준을 유지하였으므로 묵시적으로 이 사건 합의에 대한 탈퇴의사를 표시하고 합의에 반하는 행위를 한 것으로 볼 수 있으며, 특히 하림의 경우 다른 업체들이 모두 제비용을 1,100원으로 인상하면 1,200원으로 인상하는 것이 합의의 내용이었는바 다른 업체들의 합의 미실행은 하림의 합의 미실행으로 귀결되는 점 등을 고려하여 2015. 4. 1.을 종기로 본다.

78 위 2. 가. 5)의 2017. 4. 수율 인상 합의의 경우 피심인 하림 및 올품은 2017. 11. 20.에, 피심인 참프레는 2017. 12. 19.에 합의에서 탈퇴하는 의사를 각 표시하고 이에 반하는 행위를 하였는바 피심인별 각 해당일을 위반기간의 종기로 본다. 아울러 공동행위에 가담한 4개사 중 3개사가 합의를 파기한 날인 2017. 12. 19.를 체리부로의 위반행위 종료일로 본다.[63]

<표 23> 피심인별 위반행위 기간

구분	피심인	시기	종기
2013. 5. 합의	하림, 올품, 체리부로, 사조원, 농협목우촌	2013. 5. 29.	2013. 6. 15.
2015. 12. 합의	하림, 올품, 체리부로	2015. 12. 21.	2015. 12. 31.
	참프레, 마니커	2015. 12. 24.	2015. 12. 31.
2015. 3. 합의	하림, 참프레, 체리부로, 마니커, 희도축산, 성도축산	2015. 3. 19.	2015. 4. 1.
2017. 4. 합의	하림, 올품	2017. 4. 26.	2017. 11. 20.
	참프레, 체리부로	2017. 4. 26.	2017. 12. 19.

(2) 관련매출액의 산정

63) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15176 판결

79 각 합의에 참여한 피심인들의 위반행위 기간 동안 발생한 '토종닭 신선육의 판매액'을 관련매출액으로 본다.

80 다만, 2015. 3. 제비용 인상 합의 및 2017. 4. 수율 인하 합의에 있어서는 신유통채널에서 발생한 매출을 관련매출액에서 제외한다. 두 합의의 경우 대리점 판매가격을 인위적으로 상승시킬 목적으로 이루어진바 신유통채널 매출 상품은 직접적인 합의 대상이 아닌 점, 신유통업체는 상당한 협상력 및 가격 결정 권한을 가지고 있고 피심인들의 위반기간이 길지 않아 신유통채널 가격에 미치는 영향이 제한적이었다고 인정되는 등을 고려한 것이다.

81 토종비품의 경우 정상제품보다 품질이 떨어지는 것에 불과하여 정상제품의 거래가격의 영향을 받아 거래가격이 결정되는바 이 사건 각 합의가 토종비품 거래에 영향을 미치는 것으로 봄이 타당하므로 관련매출액에 포함한다.

82 한편, 체리부로의 경우 완전자회사인 델리퀸 또는 직판채널을 통한 매출이 존재하는데, 체리부로가 델리퀸에 대한 매출을 대리점 채널 매출로 관리하고 있고 델리퀸에 대한 판매 단가가 대리점 판매 단가와 본질적인 차이가 없는 점, 체리부로의 직판채널 판매단가는 직판장 설립 취지에 따라 델리퀸의 가맹점이 소비자에게 판매하는 단가와 동일한 가격으로 책정되고 있어 체리부로가 델리퀸(및 대리점)에 공급하는 가격과 연동되어 있는 점 등을 고려하여, 델리퀸 및 직판채널을 통한 매출액은 체리부로의 관련매출액에 포함한다.

83 이에 따른 피심인별 각 합의의 관련매출액은 아래 <표 24> 기재와 같다.

<표 24> 피심인별 관련매출액

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	합의	관련매출액

연번	피심인	합의	관련매출액
1	하림	2013. 5. 출고량 제한	2,773,207,290
		2015. 12. 출고량 제한	1,282,391,377
		2015. 3. 제비용 인상	1,638,711,710
		2017. 4. 수율 인하	34,044,165,431
2	올품	2013. 5. 출고량 제한	852,228,669
		2015. 12. 출고량 제한	355,748,636
		2017. 4. 수율 인하	15,012,612,370
3	참프레	2015. 12. 출고량 제한	386,789,720
		2015. 3. 제비용 인상	1,185,842,780
		2017. 4. 수율 인하	15,407,724,800
4	체리부로	2013. 5. 출고량 제한	522,899,250
		2015. 12. 출고량 제한	97,895,210
		2015. 3. 제비용 인상	229,798,740
		2017. 4. 수율 인하	2,986,819,270
5	사조원	2013. 5. 출고량 제한	635,580,192
6	마니커	2015. 12. 출고량 제한	80,902,120
		2015. 3. 제비용 인상	32,211,080
7	농협목우촌	2013. 5. 출고량 제한	667,702,510
8	성도축산	2015. 3. 제비용 인상	130,091,291
9	희도축산	2015. 3. 제비용 인상	116,182,548
합계			78,439,504,994

나) 부과기준율

84 이 사건 각 행위는 과징금고시 [별표] 세부평가 기준표에 따른 점수가 ‘중대한 위반행위’에 해당하나, 4건 합의 모두 사실상 이행 감시·제재 수단이 존재한다고 보기 어려운 점, 산업 특성상 담합을 유인하는 구조적 배경이 존재하는 점, 토종닭은 전형적인 저부가가치 사업으로 피심인들이 실제 취득한 부당이득의 정도가 크지 않을 것으로 판단되는 점, 특히 2건의 출고량 제한 합의의 경우 산지시세가 생산원가에도 미치지 못하는 상황에서 축산농가의 어려움을 방지하고자 한 효율성 제고 측면이 인정되는 점, 실제 산지시세를 회복하자 바로 합의가 중단된 점, 계열화사업자가 도계장 및 냉동창고가 없는 영세한 농가를 지원하는 측면이 존재하는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 1.의 단서규정을 적용하여 1%의 부과기준율을 적용

한다.

다) 산정기준

85 관련매출액에 부과기준율 1%를 곱하여 산정한 피심인별 산정기준은 아래 <표 25>와 같다.

<표 25> 피심인별 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	합의	산정기준
1	하림	2013. 5. 출고량 제한	27,732,073
		2015. 12. 출고량 제한	12,823,914
		2015. 3. 제비용 인상	16,387,117
		2017. 4. 수율 인하	340,441,654
2	올품	2013. 5. 출고량 제한	8,522,287
		2015. 12. 출고량 제한	3,557,486
		2017. 4. 수율 인하	150,126,124
3	참프레	2015. 12. 출고량 제한	3,867,897
		2015. 3. 제비용 인상	11,858,428
		2017. 4. 수율 인하	154,077,248
4	체리부로	2013. 5. 출고량 제한	5,228,993
		2015. 12. 출고량 제한	978,952
		2015. 3. 제비용 인상	2,297,987
		2017. 4. 수율 인하	29,868,193
5	사조원	2013. 5. 출고량 제한	6,355,802
6	마니커	2015. 12. 출고량 제한	809,021
		2015. 3. 제비용 인상	322,111
7	농협목우촌	2013. 5. 출고량 제한	6,677,025
8	성도축산	2015. 3. 제비용 인상	1,300,913
9	희도축산	2015. 3. 제비용 인상	1,161,825
합계			784,395,050

2) 1차 조정

86 피심인들의 행위는 위반행위의 기간 및 횟수에 의한 조정사유에 해당사항이 없으므로, 1차 조정 산정기준은 위 산정기준과 동일하다.

3) 2차 조정

87 2013. 5. 출고량 제한 합의에 대하여 피심인 하림, 체리부로, 사조원 및 농협목우촌은 합의를 실행하지 아니하였고, 2015. 3. 제비용 인상 합의에 대하여 피심인 하림, 체리부로, 마니커, 성도축산 및 희도축산은 합의를 실행하지 아니한바 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (1) 규정에 따라 각 1차 조정 산정기준의 50%를 감경한다.

88 피심인 하림, 올품, 참프레 및 체리부로는 자신이 참여한 각 합의에 대해 심사관의 조사 단계부터 위원회 심의 종결시까지 일관되게 행위사실을 인정하면서 위법성 판단에 도움이 되는 진술을 하는 등 조사에 적극 협력한 점을 감안하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (가) 규정에 따라 각 1차 조정 산정기준의 20%를 감경한다. 2015. 3. 제비용 인상 합의 관련하여 피심인 성도축산 및 마니커는 심사관의 조사 단계 이후 위원회의 심리 종결 전 조사협력한 점을 고려하여 과징금고시 Ⅳ. 3. 다. (3) (나) 규정에 따라 10%를 감경한다.

89 다만, 피심인 하림 및 체리부로의 경우 2013. 5. 출고량 제한 합의 및 2015. 3. 제비용 인상 합의에 대하여, 피심인 성도축산 및 마니커의 경우 2015. 3. 제비용 인상 합의에 대하여 합의 미실행에 따른 50% 감경이 각 적용된바 이에 대하여는 조사 협력에 대한 감경을 적용하지 아니한다.

90 2차 조정을 거친 피심인별 산정기준은 아래 <표 26>과 같다.

<표 26> 피심인별 2차 조정 산정기준

(단위: 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	합의	산정기준

연번	피심인	합의	산정기준
1	하림	2013. 5. 출고량 제한	13,866,036
		2015. 12. 출고량 제한	10,259,131
		2015. 3. 제비용 인상	8,193,559
		2017. 4. 수율 인하	272,353,323
2	올품	2013. 5. 출고량 제한	6,817,829
		2015. 12. 출고량 제한	2,845,989
		2017. 4. 수율 인하	120,100,899
3	참프레	2015. 12. 출고량 제한	3,094,318
		2015. 3. 제비용 인상	9,486,742
		2017. 4. 수율 인하	123,261,798
4	체리부로	2013. 5. 출고량 제한	2,614,496
		2015. 12. 출고량 제한	783,162
		2015. 3. 제비용 인상	1,148,994
		2017. 4. 수율 인하	23,894,554
5	사조원	2013. 5. 출고량 제한	3,177,901
6	마니커	2015. 12. 출고량 제한	809,021
		2015. 3. 제비용 인상	161,055
7	농협목우촌	2013. 5. 출고량 제한	3,338,513
8	성도축산	2015. 3. 제비용 인상	650,456
9	희도축산	2015. 3. 제비용 인상	580,913
합계			607,438,689

4) 부과과징금의 결정

91 피심인 사조원의 경우 의결일 직전 사업연도 사업보고서상 부채비율이 425%이고 자본잠식 상태(자본잠식률 약 15.4%)이며 직전 2개 연도 연속 당기순이익이 적자이나, 2차 조정 산정기준의 50% 초과 감경 없이는 사업을 더 이상 지속하기 어려운 경우라고 보기는 어려우므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) (가) 전단에 의거 2차 조정 산정기준의 100분의 50을 감경한다.

92 피심인 농협목우촌의 경우 의결일 직전 사업연도 사업보고서상 자본잠식 상태(자본잠식률 약 2.4%)에 있으므로 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가. (1) (가) 전단 단서에 의거 2차 조정 산정기준의 100분의 30을 감경한다.

93 그 외 피심인 7개사의 경우 부과과징금 조정사유에 해당하는 사항이 없다.

94 과징금고시 Ⅳ. 4. 바. 규정에 따라 각 행위별로 백만 원 미만의 금액을 버리고 부과과징금을 결정하되, 피심인 마니커, 성도축산 및 희도축산은 2차 조정 산정기준이 백만 원 이하이므로 과징금고시 Ⅳ. 4. 마. 규정에 따라 과징금을 면제한다.

95 이에 따른 피심인별 부과과징금은 아래 <표 27>과 같다.

<표 27> 피심인별 부과과징금

(단위: 백만 원, 부가가치세 제외)

연번	피심인	부과과징금
1	하림	303
2	올품	128
3	참프레	135
4	체리부로	26
5	사조원	1
6	농협목우촌	2
합계		595

4. 결론

96 피심인들의 위 2. 가. 2) 및 3)의 행위는 법 제19조 제1항 제3호에, 위 2. 가. 4) 및 5)의 행위는 법 제19조 제1항 제1호에 각 위반되므로 시정조치에 대하여 법 제21조, 과징금 부과에 대하여 법 제22조의 규정을 각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2022년 6월 13일

의 장 위 원 정 진 욱

부위원장 윤 수 현

위 원 이 정 희